

1500062-36.2020.8.26.0140

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Leve

Magistrado: Rafael Martins Donzelli

Comarca: Chavantes

Foro: Foro de Chavantes

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... EDINAN CAMARGO MARTINS, qualificado a fls. 18, ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave à vítima Benedito Aparecido Suprino Deodato. Segundo o apurado, a vítima foi até o campo de futebol acender as luzes do local, quando encontrou com o denunciado, Karlos, Alex e Carolina, e pediu para que não usassem entorpecentes no local e que fossem embora. Em virtude disso, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Chavantes

Foro de Chavantes

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Maria Ferreira, 44, Chavantes-SP - cep 18970-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500062-36.2020.8.26.0140 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500062-36.2020.8.26.0140

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Leve

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3011645/2020 - DEL.POL.CHAVANTES, 9877077 - DEL.POL.CHAVANTES

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

EDINAN CAMARGO MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Martins Donzelli

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, §3º da Lei 9099/95.

FUDAMENTO e DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

Segundo a denúncia, "no dia 04 de fevereiro de 2020, por volta de 18h, no campo de futebol localizado na Rua Zico Leite, centro, nesta cidade e comarca de Chavantes-SP, EDINAN CAMARGO MARTINS, qualificado a fls. 18, ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave à vítima Benedito Aparecido Suprino Deodato. Segundo o apurado, a vítima foi até o campo de futebol acender as luzes do local, quando encontrou com o denunciado, Karlos, Alex e Carolina, e pediu para que não usassem entorpecentes no local e que fossem embora. Em virtude disso, iniciou-se uma discussão, momento em que EDINAN ameaçou a vítima, dizendo: "eu vou invadir o seu barraco" e "vamos pegar ele molecada". Ouvido perante a autoridade policial, o denunciado confessou a prática delitativa (fls. 18). A vítima representou a fls. 08 e 59. (fls. 98/100)"

A materialidade do delito vem demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 98/2020 às fls. 03/04, bem como pelas demais provas constantes nos autos.

Da mesma forma, a autoria foi comprovada, diante da prova oral produzida.

A vítima, ouvida em Juízo, disse que presta trabalho voluntário há 32 anos no Campo e não admite ilícitos que vem ocorrendo no lugar. Disse que na data dos fatos tinha visto alguns indivíduos usando entorpecente e foi falar com eles. Que na ocasião também comentou sobre alguns furtos que teria ocorrido no local, ocasião em que questionaram se estava achando que eram eles, momento em que disseram “vamo, mata”, “vamo, mata” e foram para cima dele, jogando tijolos. Informou que como havia três pessoas tacando tijolos nele, saiu correndo, inclusive foi acertado por um cano arremessado. Que o cano quem acertou foi o companheiro do requerido. Que eram quatro pessoas usando drogas, três rapazes e uma moça. Que conhece o acusado de vista. Disse que se recorda de ter ouvido o acusado ter proferido as ameaças, falando que iriam invadir seu barraco. Que quem acertou o cano foi uma pessoa chamada “Sandrinho”. Que após os fatos não houve novas ameaças. Informou que no dia e no local, só estavam eles.

Ouvida como informante Carolina, esposa do acusado, disse que na verdade nem iriam parar lá aquele dia. Que como viu um pé de goiaba e pediu para entrarem lá. Que após ficaram sentados na arquibancada. Posteriormente a vítima apareceu e disse que estavam sumindo coisas lá e os meninos ficaram bravos. Com isso o Edinan teria dito para os meninos irem para cima dele. Ocasião em que saiu do lugar, foi até a casa do sogro e o chamou para descer no campo. Que quando retornou já não tinha mais ninguém. Disse que não estavam consumindo drogas naquele dia. Que não é usuária de droga, nem o Edinan. Relatou que foi o Edinan que disse que era para “pegar” o Sr. Benedito, porque este teria falado que estava sumindo coisas do lugar, tendo os meninos ficado bravos. Que após os fatos não houve outras situações entre as partes. Que não houve ameaça no sentido de invadir o barraco do Dito, apenas que iriam catar ele. Que já conhecia Carlos e Alexander, não sabendo dizer se eles são usuários de drogas. Que já tinha relação de amizade com eles, há muito tempo.

Na fase policial, o acusado disse que “na data dos fatos estava juntamente com CAROLINA, KARLOS e ALEXANDER (vulgo JUNINHO, irmão de KARLOS), caminhando pela rua quando ao passarem defronte ao campo de futebol, local dos fatos, avistaram uma goiabeira no terreno, desta forma, por já terem anteriormente, visualizado várias pessoas pelo local, entraram para pegar goiaba, pois o campo estava aberto. Que, estavam pegando goiabas, quando avistaram que “DITO” (BENEDITO, ora vítima), estava caminhando em direção ao declarante e as demais partes, então foram até a arquibancada. Que, BENEDITO, foi até eles e começou a dizer que “estavam sumindo coisas de lá”, os acusando de serem autores de furto, e pediu para que saíssem do local dizendo “que as coisas seriam diferentes, na base da porrada, se os pegasse lá de novo”. Diante disto, o declarante pediu para que BENEDITO falasse baixo, mas iniciaram uma discussão, e CAROLINA saiu do local, enquanto que BENEDITO passou a dizer que iria acionar a Polícia Militar, diante disto, o declarante disse para os que o acompanhavam “vamo pegar ele molecada”, em seguida BENEDITO saiu correndo, e o declarante, KARLOS e ALEXANDER, correram atrás de BENEDITO. Que, antes de começarem a correr atrás de BENEDITO, KARLOS havia pegado uma varra de ferro que havia pelo local, pois anteriormente ele há havia tido problemas com BENEDITO, então quando correram atrás de BENEDITO, KARLOS arremessou a barra de ferro contra ele, o atingindo na cabeça. Após isto, BENEDITO disse que iria pegar uma arma e passou a falar ao celular como se estivesse acionando a Polícia Militar. Após isto, o declarante, KARLOS e ALEXANDER saíram do local. O declarante informa que não estavam no local dos fatos usando drogas, sendo que foram ao local somente para pegar goiaba. Informa que em datas anteriores quando o declarante estava no campo, BENEDITO foi até o declarante pedindo para que saísse de lá, mesmo sem o declarante fazer nada” (fls. 13).

Em juízo, o acusado manifestou seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Disse que ficou oito meses preso pelo artigo 33.

Observe-se que os relatos da vítima não denotam intenção de prejudicar o acusado, sendo inegável o valor probante do depoimento da vítima em crimes desse jaez, no mais, os relatos da vítima, são corroborados pelo depoimento de Carolina, que disse

que o acusado teria dito aos demais que era para “pegar ele”, sendo indiferente se no momento estavam utilizando entorpecentes ou se sentiram ofendido pela vítima ter relatado que estavam sumindo coisas do local.

No mais, restou comprovado que as palavras proferidas foram de grande relevo, tanto que um dos indivíduos que acompanhavam o réu acabou por ferir a vítima, ao arremessar uma barra de ferro contra ele.

Assim, diante dos elementos de prova coligidos, não restam dúvidas de que o réu, ameaçou a vítima de lhe causar mal injusto e grave.

Destarte, conclui-se que o contexto probatório é harmônico e coerente, robusto o suficiente a embasar a expedição de um édito condenatório, restando afastada a tese defensiva de insuficiência de provas.

Assim, estando devidamente comprovadas a autoria e materialidade do delito, passo a dosar a pena, em observância ao disposto no art.68, “caput”, do Código Penal.

Analisando as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, observo que o réu agiu com a culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. O réu é tecnicamente primário (fls. 111/124). Assim, fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, não há agravantes. Presente, por outro lado, a circunstância atenuante referente a sua menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), entretanto, deixo de reduzir a reprimenda, porquanto nessa fase do cálculo penal não pode ficar abaixo do mínimo legal (Súmula .231/STJ).

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, de modo que torno a pena acima em definitiva em razão da inexistência de outros modificadores.

Consoante o artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Ainda, em se tratando de delito cometido mediante grave ameaça, impossível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direitos (artigo 44, I, do Código Penal).

Por outro lado, o acusado faz jus à suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, do Código Penal, pelo prazo de dois anos, mediante as condições do artigo 78, parágrafo 2.º do mesmo Codex, a saber: a) não frequentar bares, botecos e outros estabelecimentos que vendam bebidas alcóolicas; b) não se ausentar da Comarca onde reside, sem autorização judicial; e c) comparecer em Juízo, pessoalmente, todo mês, para informar e justificar suas atividades.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar E. C. M., já qualificado, como incurso nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, observado o sursis concedido.

Poderá o requerido recorrer em liberdade por este feito.

Fixo os honorários da Defensora dativa no máximo da tabela.

Com o trânsito em julgado, cumpra-se o disposto nos artigos 471 e 472 das NSCGJ, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial, oficie-se ao IIRGD e, nos termos do art. 71 do Código Eleitoral, c.c. art. 15, III, da Constituição Federal, e art. 13 da Resolução TSE nº 23.461/15, à Justiça Eleitoral, para que o impedimento de votar seja anotado na folha de votação.

P.I.C.

Chavantes, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA